

Manual: Legislação Tributária da Bahia

Estudo do ICMS (Lei 7.014/96), IPVA (Lei 6.348/91), ITD (Lei 4.826/89) e Código de Processo Administrativo Fiscal - COPAF (Lei 3.956/81)

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. ICMS na Bahia: Incidencia e Fato Gerador

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na Bahia é regido pela Lei Estadual 7.014/1996 e pelo Regulamento do ICMS (RICMS-BA). É um tributo de competência estadual que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Fatos Geradores Principais do ICMS

- **Circulação de Mercadorias:**

Ocorre na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (ressalvado o entendimento da Súmula 166 do STJ e da ADC 49 para fins de não-incidência de débito na transferência interestadual).

- **Importação de Bens:**

Incide sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

- **Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal:**

Incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores.

- **Serviços de Comunicação:**

Incide sobre a prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

O FATO GERADOR NA IMPORTAÇÃO

O momento da ocorrência do fato gerador na importação é o do DESEMBARACO ADUANEIRO da mercadoria ou bem importados do exterior (Art. 2, IV da Lei 7.014/96). O imposto é devido ao Estado da Bahia se o estabelecimento destinatário jurídico da mercadoria estiver localizado no território baiano.

2. ICMS na Bahia: Base de Calculo e Aliquotas

A base de calculo do ICMS na Bahia é o valor da operação de circulação ou o preço do serviço prestado. Integram a base de calculo do imposto o montante do próprio imposto (calculado por dentro), fretes, seguros, juros e demais importâncias pagas ou cobradas do destinatário. Composição da Base de Calculo

- **Inclusão do IPI na Base de Calculo:**

O IPI integra a base de calculo do ICMS quando a operação configurada não for de industrialização ou comercialização (ex: venda de industrial para consumidor final). Se a operação for de comercialização/industrialização subsequente, o IPI é excluído da base de calculo do ICMS.

- **Calculo 'Por Dentro':**

O ICMS integra sua própria base de calculo, constituindo o destaque nos documentos fiscais mera indicação para fins de controle. Aliquotas do ICMS na Bahia

- **Aliquota Padrão (Geral):**

Na Bahia, a alíquota interna geral (padrão) é de 20,5% (reajustada recentemente) para operações internas com mercadorias e prestação de serviços de transporte e comunicação.

- **Aliquota de Supérfluos:**

Incide alíquota de 25% ou superior (adicionada de 2% destinados ao Fundo de Combate à Pobreza - FECOP, totalizando até 27% ou mais) sobre produtos superfluos como armas, munições, bebidas alcoólicas, fumo e perfumes.

- **Aliquota de Bens Essenciais:**

Alíquota reduzida de 7% ou 12% para produtos da cesta básica e insumos agrícolas. FECOP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA A alíquota de ICMS sobre energia elétrica residencial (acima de determinado consumo) e serviços de telecomunicação na Bahia contam com o adicional de 2% do FECOP. Esse adicional deve ser calculado destacadamente e recolhido em favor do fundo estadual correspondente.

3. ICMS na Bahia: Não-Cumulatividade e Credito

O ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado (Art. 155, par. 2, I da CF/88). Regras de Creditamento (RICMS-BA)

- **Direito ao Credito:**

Ocorre com a entrada de mercadorias destinadas a comercialização, industrialização ou prestação de serviços tributados pelo ICMS. Entradas isentas ou não-tributadas não dão direito a crédito e anulam os créditos das operações anteriores (salvo exportação).

- **Ativo Imobilizado (CIAP):**

O crédito relativo à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento é apropriado à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, devendo ser proporcional à relação entre as saídas tributadas e o total de saídas no mês.

- **Energia Elétrica e Comunicação (Restrições):**

Somente dá direito a crédito a entrada de energia elétrica e serviços de comunicação quando: 1) consumida em processo de industrialização (energia); 2) consumida na prestação de serviço de mesma natureza; 3) quando destinada à operação de exportação. Estorno de Crédito Ocorre quando a mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída isenta, não-tributada, ou sofrer perecimento, furto ou roubo. O contribuinte deve anular o crédito tomado na entrada.

CREDITO DE USO E CONSUMO

O creditamento de bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento (ex: material de limpeza, papelaria do escritório) está suspenso por lei complementar nacional até 1 de janeiro de 2033 (prazo postergado sucessivamente).

4. ICMS na Bahia: Substituição Tributária (ST)

A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo pagamento do imposto é atribuída a contribuinte diverso daquele que realiza o fato gerador, visando facilitar a fiscalização e evitar a sonegação. Modalidades de Substituição Tributária

- **Substituição Tributária para a Frente (Progressiva):**

O industrial ou importador (Substituto) retem e recolhe o imposto que será devido nas operações subsequentes realizadas por distribuidores e varejistas (Substituídos) até o consumidor final. Baseia-se em uma base de cálculo presumida (MVA - Margem de Valor Agregado ou Preço Sugerido).

- **Substituição Tributária para Trás (Regressiva / Diferimento):**

O recolhimento do imposto é postergado (diferido) para uma etapa posterior da cadeia de circulação. O adquirente subsequente assume a responsabilidade de recolher o imposto da operação anterior. Ex: produtor rural vende para cooperativa. Diferencial de Alíquota (DIFAL) Ocorre nas operações interestaduais destinadas a consumidor final (contribuinte ou não do imposto) localizado na Bahia:

- **Destinatário Contribuinte (Uso/Consumo ou Ativo):**

O recolhimento do DIFAL e responsabilidade do próprio destinatário baiano.

- **Destinatário Não Contribuinte (Comércio Eletrônico):**

O recolhimento do DIFAL e responsabilidade do remetente de outro Estado, devendo ser recolhido em favor do Estado da Bahia.

RESTITUIÇÃO DE ST PRESUMIDO

O STF decidiu (RE 593.849) que o contribuinte tem direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo real da operação com o consumidor final for inferior à presumida.

5. IPVA na Bahia: Lei Estadual 6.348/1991

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, terrestre, aéreo ou aquático, registrado e licenciado no Estado da Bahia. Fato Gerador do IPVA

- **Veículos Usados:**
O fato gerador ocorre em 1 de janeiro de cada ano civil.
- **Veículos Novos:**
O fato gerador ocorre na data da primeira aquisição pelo consumidor final (nota fiscal) ou desembarco aduaneiro (importação direta). Alíquotas Aplicáveis na Bahia
- **Alíquota de 3%:**
Aplica-se a automóveis e utilitários movidos a diesel.
- **Alíquota de 2.5%:**
Aplica-se a automóveis e utilitários movidos a outros combustíveis (gasolina, flex, álcool).
- **Alíquota de 1.5%:**
Aplica-se a embarcações e aeronaves.
- **Alíquota de 1%:**
Aplica-se a caminhões, ônibus, micro-ônibus e motocicletas. Isenções e Dispensas
- **Isenção Subjetiva/Objetiva:**
Veículos de consulados, taxistas, pessoas com deficiência (PcD), veículos de entidades filantrópicas, e veículos terrestres com mais de 15 anos de fabricação.
- **Dispensa de Pagamento:**
Ocorre a dispensa proporcional do imposto em caso de perda da posse do veículo por furto, roubo, sinistro (perda total) ou leilão como sucata, a partir do mês da ocorrência do fato.

ISENÇÃO POR IDADE DO VEÍCULO

Na Bahia, a isenção de IPVA pelo tempo de fabricação beneficia veículos com mais de 15 anos de fabricação (Art. 5, VII da Lei 6.348/91). Cuidado, pois o tempo de isenção varia em cada Estado (ex: SP e 20 anos, RJ e 15 anos).

6. ITD na Bahia: Lei Estadual 4.826/1989

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITD ou ITCMD) incide sobre a transmissão de bens imóveis, móveis, direitos, títulos e créditos decorrentes de sucessão hereditária ou doações. Fato Gerador e Competência

- **Causa Mortis:**

O fato gerador ocorre na data da abertura da sucessão (morte do autor da herança - Princípio de Saisine).

- **Doação:**

O fato gerador ocorre no ato ou contrato de doação, ou na partilha amigável de bens.

- **Competência Territorial:**

Bens Imóveis: o ITD é devido ao Estado da Bahia se o imóvel situar-se no território baiano. Bens Móveis/Direitos: devido ao Estado da Bahia se o inventário/arrolamento processar-se na Bahia, ou se nela tiver domicílio o doador. Alíquotas Progressivas (Lei 11.614/2009) As alíquotas do ITD na Bahia são progressivas de acordo com o valor fixado para a base de cálculo (avaliação fiscal de mercado):

- **Transmissão Causa Mortis (Herança):**

Alíquotas variam de 4% a 8% (teto máximo fixado pelo Senado Federal na Resolução 9/92).

- **Transmissão por Doação:**

Alíquotas variam de 2% a 8%, progressivamente. Principais Isenções

- **Único Imóvel de Baixo Valor:**

Transmissão causa mortis de único imóvel residencial destinado a moradia de herdeiros, desde que o valor não ultrapasse o limite legal.

BASE DE CÁLCULO DO ITD

A base de cálculo do ITD é o valor venal (de mercado) dos bens ou direitos transmitidos, apurado mediante avaliação realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). O valor declarado pelo contribuinte não vincula o fisco.

7. Processo Administrativo Fiscal: Lei 3.956/1981

O Processo Administrativo Fiscal (PAF) na Bahia é disciplinado pela Lei Estadual 3.956/1981, conhecida como Código de Processo Administrativo Fiscal da Bahia (COPAF). Ele regula o procedimento de determinação e exigência do crédito tributário estadual e a consulta fiscal. Início do Procedimento e Lançamento

- **Auto de Infração:**

É o instrumento por meio do qual a autoridade fiscal lança de ofício o imposto não recolhido e aplica as penalidades (multas) por infração a legislação.

- **Intimação e Prazo de Defesa:**

Lavrado o Auto de Infração, o sujeito passivo é intimado para pagar o débito com desconto de multa ou apresentar impugnação (defesa escrita) no prazo improrrogável de 30 dias. Estrutura do CONSEF (Conselho de Fazenda Estadual) O CONSEF é o órgão colegiado de deliberação coletiva, integrante da estrutura da SEFAZ-BA, responsável pelo julgamento administrativo dos processos em segunda instância. É composto de forma paritária por representantes da Fazenda Pública e representantes dos Contribuintes (indicados por federações de comércio, indústria e agricultura).

- **Cameras de Julgamento:**

Realizam o julgamento dos recursos contra decisões de primeira instância.

- **Tribunal Pleno:**

Reuniao de todos os conselheiros para julgar recursos especiais e unificar a jurisprudência administrativa do conselho.

EFEITO SUSPENSIVO DA IMPUGNAÇÃO

A apresentação de impugnação tempestiva (no prazo de 30 dias) contra o Auto de Infração suspende a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, III do CTN), impedindo a cobrança executiva e a inscrição do contribuinte em dívida ativa até a decisão final.

8. Recursos Administrativos no COPAF da Bahia

O julgamento de primeira instancia e realizado por Julgadores Singulares (auditores fiscais de carreira). Contra a decisao de primeira instancia cabem recursos de alçada administrativa. Recurso Voluntario (Art. 82) Recurso interposto pelo contribuinte contra decisao de primeira instancia que julgar procedente, no todo ou em parte, o Auto de Infracao. Prazo para interposicao: 30 dias contados da intimacao da decisao. Recurso de Oficio (Reexame Obrigatório) Recurso interposto obrigatoriamente pelo proprio julgador de primeira instancia em favor da Camara do CONSEF quando a decisao singular for contraria, no todo ou em parte, a Fazenda Estadual (cancelar ou reduzir o debito). Não ha prazo, a decisao so produz efeitos apos confirmada pelo colegiado. Recurso Especial (Art. 89) Recurso cabivel para o Tribunal Pleno do CONSEF contra decisao de Camara de Julgamento que:

- **Divergencia de Julgamento:**
Der a lei interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Camara ou o Tribunal Pleno.
- **Violacao de Sumula:**
Decidir contra a jurisprudencia sumulada do CONSEF ou resolucoes do Pleno.
- **Prazo de Interposicao:**
Deve ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da publicacao do acordao da Camara.

LIMITES DE RECURSO DE OFICIO

A lei estadual da Bahia estabelece limites mínimos de valor do debito cancelado para a exigibilidade do Recurso de Oficio. Decisoes de baixo valor monetario favoraveis ao contribuinte não exigem reexame obrigatório, extinguindo o credito de imediato.

9. As 10 Grandes Pegadinhas da Legislação da Bahia

Abaixo estão compiladas as principais armadilhas de Legislação Tributária Estadual e Processo da Bahia mapeadas em concursos:

- **1. Alíquota Geral Interna de 20.5%:**
Atenção para a alíquota geral da Bahia que é de 20.5% (reajustada pela Lei 14.629/23). Questões antigas ou desatualizadas mencionando 18% ou 19% estarão incorretas.
- **2. Não-Incidência de ICMS em Ativo Fixo interestadual:**
A transferência de bens do ativo imobilizado ou material de uso e consumo entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados diferentes não gera débito de ICMS (ADC 49).
- **3. Importação por Pessoa Física não Contribuinte:**
O ICMS incide na importação mesmo que realizada por pessoa física e para uso próprio (ex: importar um carro para uso pessoal). O fato gerador é a entrada.
- **4. Base de Cálculo do IPVA na Importação:**
No caso de veículo novo importado diretamente pelo consumidor final, a base de cálculo do IPVA é o valor constante do documento de importação, acrescido dos tributos federais (II, IPI, PIS, Cofins) e despesas aduaneiras.
- **5. Isenção de ITD para transmissão causa mortis de único imóvel:**
Na Bahia, a isenção de ITD para herdeiros de único imóvel exige que o valor do imóvel não ultrapasse o limite legal é que os herdeiros não possuam outro imóvel.
- **6. Diferença entre Impugnação e Recurso Voluntário:**
A impugnação é a peça de defesa contra o Auto de Infração em 1ª instância. O Recurso Voluntário é a peça contra a decisão do julgador singular em 2ª instância (CONSEF).
- **7. Substituição Tributária e DIFAL concomitantes:**
Nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária destinadas a consumidor final contribuinte na Bahia, o remetente deve reter o DIFAL-ST.
- **8. Prazo de Consulta Tributária e efeitos:**
A apresentação de consulta tempestiva sobre a aplicação da legislação tributária impede a lavratura de Auto de Infração sobre a matéria consultada até a resposta do fisco.
- **9. Responsabilidade de Terceiros no IPVA:**
O adquirente de veículo automotor responde solidariamente pelo pagamento do IPVA dos exercícios anteriores não pagos pelo alienante, caso não exija a certidão negativa.
- **10. FECOP não é Imposto Adicional:**
O FECOP é um adicional na alíquota de ICMS (2%) incidente sobre produtos superfluos. Não é um tributo novo, mas sim uma sobrealíquota vinculada destinada a fins sociais.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os estudos finais nas regras de creditamento do Ativo Imobilizado (CIAP - 1/48), alíquotas progressivas de herança/doação do ITD (teto de 8%), prazos do COPAF (30 dias para impugnação e recursos) e alíquota geral do ICMS (20.5%).

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.